



PUTUSAN

Nomor 246/PID/2026/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SUKADI BIN PAIMAN**
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/5 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Bernah Desa Mulang Maya
Kec.Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sukadi Bin Paiman ditangkap tanggal 1 Desember 2025;

Terdakwa Sukadi Bin Paiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2026 sampai dengan tanggal 17 Februari 2026
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2026 sampai dengan tanggal 13 Maret 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2026 sampai dengan tanggal 12 Mei 2026
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung karang sejak 20 April 2026 sampai dengan tanggal 19 Mei 2026.

Halaman 1 dari 13 hal. Put.No.246/PID.SUS/2026/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Tinggi Tanjung karang sejak tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 18 Juli 2026

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SUWAGIO BIN PAIMAN**
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/31 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bernah Dalam RT/RW 004/006 Kel. Mulang Maya Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Suwagio Bin Paiman ditangkap tanggal 1 Desember 2025

Terdakwa Suwagio Bin Paiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025

Terdakwa Suwagio Bin Paiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2026

Terdakwa Suwagio Bin Paiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2026 sampai dengan tanggal 17 Februari 2026

Terdakwa Suwagio Bin Paiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2026 sampai dengan tanggal 13 Maret 2026

Terdakwa Suwagio Bin Paiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2026 sampai dengan tanggal 12 Mei 2026
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung karang sejak 20 April 2026 sampai dengan tanggal 19 Mei 2026.

Halaman 2 dari 13 hal. Put.No.246/PID.SUS/2026/PT TJK



7. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Tinggi Tanjung karang sejak tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 18 Juli 2026

Para Terdakwa di Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri kotabumi karena didakwa dengan dakwaan Aternatip sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 262 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Ayat (1) Jo Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana-

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 246 /PID/2026/PT TJK, tanggal 9 Mei 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/PID/2026/PT TJK, tanggal 9 Mei 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor Perkara No. Reg. Perkara: PDM-2284/K.BUMI/01/2026 tanggal 1 April 2026 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I An. Sukadi Bin Paiman dan Terdakwa II An. Suwagio Bin Paiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan atau di muka umum*

Halaman 3 dari 13 hal. Put.No.246/PID.SUS/2026/PT TJK



dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Pasal 262 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu Kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I An. Sukadi Bin Paiman dan Terdakwa II An. Suwagio Bin Paiman dengan Pidana Penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dengan perintah masing-masing Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Serpihan pecahan kaca berwarna hitam;
- Serpihan pecahan piring berwarna putih;
- 7 (tujuh) buah batu;
- 1 (Satu) batang kayu kasau

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 36/Pid.B /2026/PN.Kbu tanggal 15 April 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I Sukadi Bin Paiman dan Terdakwa II Suwagio Bin Paiman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pengrusakan barang”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 13 hal. Put.No.246/PID.SUS/2026/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Serpihan pecahan kaca berwarna hitam;
- Serpihan pecahan piring berwarna putih;
- 7 (tujuh) buah batu;
- 1 (Satu) batang kayu kasau

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding secara elektronik Nomor 36/Pid.Sus/2026/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2026 Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lampung utara mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kottabumi Nomor 36/Pid.B/2026/PN Kbu tanggal 15 April 2026;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan 20 April 2026 yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2026 permintaan banding Penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui surat elektronik e-Berpadu;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 27 April 2026 yang diajukan oleh Penuntut umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Kotabumi tanggal 27 April 2026 dan telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 April 2026 melalui surat elektronik e Berpadu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penuntut umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 7 April 2026 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui surat elektronik e-Berpadu;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 13 hal. Put.No.246/PID.SUS/2026/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tanggal 27 April 2026 yang pada pokoknya mendalilkan alasan-alasan banding sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi ialah Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 36/Pid.B/2026/PN Kbu, karena berpendapat bahwa putusan *a quo* telah mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum (*error in rechtstoepassing*) serta tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan memadai (*onvoldoende gemotiveerd*). Bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa berdasarkan Pasal 262 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026. Namun Majelis Hakim dalam putusannya justru menerapkan Pasal 521 Ayat (1) Jo Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026, yang secara esensial berbeda baik dari segi unsur maupun kualitas delik,

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa I An. Sukadi Bin Paiman dan Terdakwa II An. Suwagio Bin Paiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan atau di muka umum dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Pasal 262 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu Kami;

Halaman 6 dari 13 hal. Put.No.246/PID.SUS/2026/PT TJK



5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I An. Sukadi Bin Paiman dan Terdakwa II An. Suwagio Bin Paiman dengan Pidana Penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dengan perintah masing-masing Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Serpihan pecahan kaca berwarna hitam;
 - Serpihan pecahan piring berwarna putih;
 - 7 (tujuh) buah batu;
 - 1 (Satu) batang kayu kasau

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

7. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 01 April 2026

Menimbang bahwa terhadap memori Banding Penuntut umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang bahwa terhadap keberatan penuntut umum tentang perbedaan pendapat tentang dakwaan yang dianggap terbukti oleh majelis Hakim tingkat pertama, sedangkan Penuntut umum berpendapat yang Terbukti menurut Penuntut umum sebagaimana dalam tuntutananya Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa berdasarkan **Pasal 262 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026. Namun Majelis Hakim dalam putusannya justru menerapkan **Pasal 521 Ayat (1) Jo Pasal 20** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026, yang secara esensial berbeda baik dari segi unsur maupun kualitas delik Pengadilan tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:
menimbang bahwa Penuntut umum mengajukan Para Terdakwa di persidangan dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu dakwaan;

Halaman 7 dari 13 hal. Put.No.246/PID.SUS/2026/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 262 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Ayat (1) Jo Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang bahwa dengan bentuk dakwaan yang bersifat Alternatif tersebut Hakim dapat memilih dakwaan mana yang menurutnya paling tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dimana menurut fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bermula ketika Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui informasi bahwa keponakan mereka bernama FEBRI berumur 17 tahun dalam keadaan hamil dan berdasarkan keterangan FEBRI, kehamilan tersebut diduga akibat perbuatan Saksi MUNIR Bin GUDAKIN.
2. Bahwa Setelah mendengar informasi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II merasa emosi dan tidak dapat mengendalikan amarahnya. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa II mendatangi rumah Saksi MUNIR Bin GUDAKIN yang beralamatkan di Jl. Umum Desa Mulang Maya, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utar
3. Setibanya di lokasi, Terdakwa II memanggil Saksi MUNIR Bin GUDAKIN dengan menggunakan suara keras dan bernada ancaman, serta menuduh Saksi MUNIR Bin GUDAKIN telah menghamili keponakannya. Ketika Saksi MUNIR Bin GUDAKIN tidak keluar dari rumah, Terdakwa II mengambil satu buah batu berwarna hitam dari halaman rumah Saksi MUNIR Bin GUDAKIN dan melemparkan batu tersebut ke arah kaca jendela samping kiri rumah Saksi MUNIR Bin GUDAKIN hingga pecah,

Halaman 8 dari 13 hal. Put.No.246/PID.SUS/2026/PT TJK



4. bahwa kemudian Terdakwa II kembali meneriakan agar Saksi MUNIR Bin GUDAKIN keluar dari rumah. Selanjutnya Terdakwa I menyusul mendatangi rumah Saksi MUNIR Bin GUDAKIN. Pada saat Terdakwa I berada di depan rumah tersebut, Terdakwa I meneriakan memanggil Saksi MUNIR Bin GUDAKIN untuk keluar rumah sembari memaki dan mengancam Saksi MUNIR Bin GUDAKIN, sehingga menimbulkan ketakutan bagi Saksi MUNIR Bin GUDAKIN, dikarenakan Saksi MUNIR Bin GUDAKIN tidak kunjung keluar rumah tersebut, kemudian Terdakwa I menendang pintu depan rumah Saksi MUNIR Bin GUDAKIN sebanyak kurang lebih tiga kali sehingga pintu rumah tersebut terbuka dan rusak,
5. bahwa Karena merasa terancam keselamatannya, Saksi MUNIR Bin GUDAKIN melarikan diri ke bagian belakang rumah untuk menyelamatkan diri, dalam keadaan ketakutan dan gemetar.
6. bahwa Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Saksi HENDRY YUSUF Bin MUNIR yang merupakan anak dari Saksi MUNIR Bin GUDAKIN tiba dirumah tersebut dan melihat melihat langsung kondisi rumah Saksi MUNIR Bin GUDAKIN dalam keadaan rusak.
7. Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Saksi HENDRY YUSUF Bin MUNIR melaporkan ke Polres Lampung Utara untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku
8. Bahwa Akibat tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan kaca jendela rumah Saksi MUNIR Bin GUDAKIN pecah, pintu depan rumah rusak, dan sejumlah benda keras berupa batu serta potongan kayu masuk ke dalam rumah, yang mengakibatkan piring makan di atas meja pecah dan lantai rumah berserakan pecahan kaca serta benda keras lainnya

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap tersebut majelis Hakim tingkat pertama telah memilih dakwaan yang kedua dalam Pasal 521 Ayat (1) Jo Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

Halaman 9 dari 13 hal. Put.No.246/PID.SUS/2026/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menurut Pengadilan Tinggi fakta yang terungkap di persidangan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut berakibat pintu, jendela rumah korban menjadi pecah, sedangkan korban Munir sendiri berhasil menghindari dengan cara melarikan diri;

Menimbang bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa didasari rasa kesal dan marah akibat dari pengakuan keponakannya yang bernama FEBRI telah dihamili oleh korban Munir;

Menimbang bahwa bahwa tujuan dari pembedaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan atau pembalasan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan khususnya pasal 51 KUHP Nasional dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri kotabumi Nomor 36/Pid.B/2023/PN kbu tanggal 15 April 2026 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah memilih dakwaan kedua yang terbukti menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat agar tidak terulang kembali perbuatan serupa oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang dengan memperhatikan tujuan pembedaan itu sendiri antara lain mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayom masyarakat, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan menumbuhkan rasa penyelesaian pada terpidana;

Halaman 10 dari 13 hal. Put.No.246/PID.SUS/2026/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini pada Tingkat Banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 36/Pid.B/2026/PN Kbu, tanggal 15 April 2026 haruslah dikuatkan, dengan mengubah sepanjang pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum dalam memori bandingnya sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding seperti diuraikan di atas, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 36/Pid.B/2026/PN Tjk, tanggal 15 April 2026 harus dikuatkan, dengan mengubah sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa maka pendapat Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana di tetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 521 Ayat (1) Jo Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025

Halaman 11 dari 13 hal. Put.No.246/PID.SUS/2026/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 36/Pid.B/2026/PN Kbu, tanggal 15 April 2026 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status Pidana yang dijatuhkan; sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I **Sukadi Bin Paiman** dan Terdakwa II **Suwagio Bin Paiman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pengrusakan barang”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Serpihan pecahan kaca berwarna hitam;
 - Serpihan pecahan piring berwarna putih;
 - 7 (tujuh) buah batu;
 - 1 (Satu) batang kayu kasau

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 oleh SYAHRI ADAMY, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum dan MANSUR, Bc.IP., SH., M. Hum., masing-masing sebagai

Halaman 12 dari 13 hal. Put.No.246/PID.SUS/2026/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa, putusan tersebut pada hari itu juga dikirimkan secara elektronik melalui sytem elektronik Pengadilan Negeri Kotabumi.

Hakim Anggota

d.t.o

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.,

SYAHRI ADAMY, S.H., M.H.,

d.t.o

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti

d.t.o

LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H.,

Halaman 13 dari 13 hal. Put.No.246/PID.SUS/2026/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)